

1500237-40.2019.8.26.0536  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales  
Comarca: São Vicente  
Foro: Foro de São Vicente  
Vara: 3ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 20/07/2022  
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Indiciado:  
LEONARDO MARTINS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

LEONARDO MARTINS DA SILVA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2019, por volta das 15h25min, na Rua Vale do Rio Pó, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de São Vicente  
Foro de São Vicente  
3ª Vara Criminal  
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500237-40.2019.8.26.0536 - lauda  
SENTENÇA

Processo nº:  
1500237-40.2019.8.26.0536  
Classe - Assunto  
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Indiciado:  
LEONARDO MARTINS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

LEONARDO MARTINS DA SILVA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2019, por volta das 15h25min, na Rua Vale do Rio Pó, 13, Vila Margarida, nesta cidade de São Vicente, LEONARDO MARTINS DA SILVA, RG 45062240/SSP-SP, nascido em 17/9/1988, filho de Severina Martins da Silva, natural de Santos/SP, residente na Rua Mecanizada 1988, 466, Vila Margarida, nesta cidade, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito 12 (doze) flaconetes de cocaína, pesando aproximadamente 21g (vinte e um gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição

e apreensão de págs. 8/9 e auto de constatação preliminar de pág. 11.

Segundo restou apurado, policiais militares dirigiram-se ao local dos fatos, a fim de averiguarem a denúncia nº 4560119R referente a tráfico de Drogas.

Ao se aproximarem do local indicado acima citado, visualizaram o denunciado, o qual esboçou nervosismo com a presença da viatura, tentando empreender fuga, momento em que arremessou ao solo uma sacola plástica.

A sacola foi recuperada, constatando-se que nela havia 12 (doze) flaconetes de cocaína.

Realizada a abordagem, em revista pessoal, foi apreendida a quantia de R\$ 116,00 (cento e dezesseis reais), originária do tráfico, em poder do denunciado. Por tais motivos o denunciado foi preso em flagrante.

O réu foi preso em flagrante e beneficiado com a liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares (págs. 19/21). Apresentada a Defesa prévia (págs. 61/62).

Recebida a denúncia em 19/06/2019 (págs. 65/66), o réu foi citado (pág. 82). Em audiência realizada de forma virtual, em razão da pandemia do COVID 19, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e ao interrogatório do réu (pág. 83).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs.107/112), a Defesa postulou pela absolvição ou a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11343/06, fixação do regime diverso do fechado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (págs.115/125).

É O RELATÓRIO  
DECIDO

A denúncia é improcedente.

Em audiência, a testemunha Railton Gomes de Barros Júnior, policial militar, disse que no decurso de um patrulhamento devido a um disque denúncia referente a tráfico pelo local dos fatos, avistou o réu jogar uma sacola plástica ao solo, realizada a abordagem o réu alegou que as drogas não eram dele, sendo encontrada em sua posse apenas uma quantia em dinheiro cuja origem não soube informar.

Em interrogatório, o réu Leonardo Martins da Silva disse que foi abordado juntamente com dois indivíduos próximo a um terreno baldio em frente ao bar que estava frequentando, em sua posse não foi encontrado nada, apenas a quantia de 100 (cem) reais, devido estar tomando cerveja em um bar do outro lado da rua, alegando que os policiais imputaram a droga a ele, de modo que liberaram os outros dois indivíduos, encaminhando o réu ao Distrito Policial.

Em relação à autoria, reconhece-se a precariedade do acervo probatório, uma vez que o acusado negou o envolvimento com o tráfico de drogas, ao passo que nada foi encontrado em sua posse, sendo que o policial apenas se limitou a sustentar que viu quando o acusado jogou a sacola ao solo, sem descrever precisamente as características básicas que envolveram os fatos, como as características da sacola, bem como informou que havia mais pessoas no local, mas não disse o motivo pelo qual não foram ouvidas e nem arroladas como testemunhas.

Desse modo, existindo a dúvida na dinâmica dos fatos, por insuficiência de provas, não é passível imputar o cometimento do crime ao réu, visto que a presunção de inocência deve se sobrepor à presunção de culpabilidade do réu, assim como o previsto no artigo 5º inciso LVII da Constituição Federal, pois a condenação deve

ser firmada no juízo da certeza, de modo que conjecturas, dúvidas e contradições no conjunto probatório têm o condão de afastar o decreto condenatório.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o acusado LEONARDO MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, conforme o previsto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Faculto o direito ao recurso em liberdade.

P.R.I

São Vicente, 18 de julho de 2022.